Test – Tema 3
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **Según el artículo 137 de la Constitución Española, ¿cuáles son las entidades que integran la organización territorial del Estado?**
   a) Municipios, provincias y Mancomunidades.
   b) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
   c) Municipios, Comarcas y Comunidades Autónomas.
   d) Únicamente los municipios y las Comunidades Autónomas.

2. **¿Qué precepto constitucional garantiza de forma expresa la autonomía municipal y dota al municipio de personalidad jurídica plena?**
   a) Artículo 137 CE.
   b) Artículo 140 CE.
   c) Artículo 149.1.18ª CE.
   d) Artículo 103.1 CE.

3. **De acuerdo con el artículo 11.2 de la LBRL, ¿cuáles son los tres elementos constitutivos del municipio?**
   a) Territorio, ayuntamiento y presupuesto.
   b) Territorio, población y organización.
   c) Término municipal, vecinos y concejales.
   d) Población, padrón y término municipal.

4. **Según la Ley 7/1985 (LBRL), ¿cómo se define la provincia en relación con el municipio?**
   a) Como una suma de comarcas.
   b) Como una agrupación de municipios.
   c) Como un órgano desconcentrado de la CCAA.
   d) Como una división judicial del territorio.

5. **¿Cómo se denomina el espacio geográfico en el que el ayuntamiento ejerce sus competencias?**
   a) Demarcación provincial.
   b) Término municipal.
   c) Distrito local.
   d) Asentamiento poblacional.

6. Con carácter imperativo, ¿a cuántas provincias debe pertenecer cada municipio según el artículo 12 de la LBRL?

a) A una o dos, según disponga su Estatuto.
b) A una sola provincia.
c) Depende de si cuenta con discontinuidad territorial.
d) A las que determine la Comunidad Autónoma previa consulta popular.

7. En caso de disputas sobre deslinde de términos municipales entre municipios de una misma Comunidad Autónoma, ¿quién ostenta la competencia exclusiva para resolver?

a) La Administración General del Estado.
b) La Comunidad Autónoma.
c) El Instituto Geográfico Nacional de forma directa.
d) El Tribunal Superior de Justicia de la CCAA.

8. Cuando una cuestión de deslinde afecta a municipios pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas, ¿a qué órgano asigna el artículo 50.3 de la LBRL su resolución?

a) Al Consejo de Gobierno de la CCAA más poblada.
b) A las Diputaciones Provinciales afectadas en comisión mixta.
c) A la Administración General del Estado.
d) Al Tribunal Constitucional.

9. Según el artículo 13.1 de la LBRL, ¿qué prohibición absoluta existe respecto a las alteraciones de términos municipales?

a) Que supongan un incremento de la deuda pública.
b) Que supongan la modificación de los límites provinciales.
c) Que afecten a municipios de más de 10.000 habitantes.
d) Que cambien la denominación oficial del municipio.

10. Para la creación de un nuevo municipio por segregación, ¿cuál es la cifra mínima de habitantes con la que debe contar la nueva entidad según el artículo 13.2 de la LBRL?

a) 1.000 habitantes.
b) 2.000 habitantes.
c) 4.000 habitantes.
d) 5.000 habitantes.

11. Tras un proceso de fusión municipal, ¿cuál es el periodo mínimo ininterrumpido que debe mantenerse la pervivencia del nuevo municipio (Art. 13.4 LBRL)?

a) 5 años.
b) 10 años.
c) 15 años.
d) 20 años.

12. ¿Qué mayoría se exige al Pleno de cada corporación para la aprobación de un convenio de fusión municipal (Art. 13.6 LBRL)?

a) Mayoría cualificada de dos tercios.
b) Mayoría absoluta.
c) Mayoría simple.
d) Unanimidad de los miembros presentes.

13. Toda persona que viva en España, ¿en qué padrón municipal tiene la obligación legal de inscribirse?

a) En el del municipio donde haya nacido.
b) En el del municipio en el que resida habitualmente.
c) En el de la capital de la provincia de su residencia.
d) En el que elija libremente dentro de su Comunidad Autónoma.

14. Si una persona habita en varios municipios durante el año, ¿dónde debe inscribirse en el Padrón?

a) En todos los municipios donde tenga propiedades inmobiliarias.
b) Únicamente en aquel en el que permanezca durante más tiempo al año.
c) En el municipio donde tribute el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
d) En el municipio de mayor población de los afectados.

15. ¿Cuándo se adquiere de forma automática la condición de vecino de un municipio?

a) Transcurridos seis meses desde la solicitud.
b) Desde el mismo momento de la inscripción padronal.
c) Al obtener la mayoría de edad y el derecho de voto.
d) Tras la aprobación explícita por acuerdo del Pleno.

16. ¿Con qué periodicidad deben renovar su inscripción padronal los extranjeros sin autorización de residencia de larga duración no pertenecientes a la UE ni al EEE?

a) Cada año.
b) Cada dos años.
c) Cada tres años.
d) Cada cinco años.

17. Ante la caducidad de la inscripción padronal de un extranjero no comunitario sin residencia de larga duración por falta de renovación bienal, ¿qué trámite requiere la administración?

a) Exige la apertura de un expediente sancionador previo.
b) Puede declararse sin necesidad de trámite de audiencia previa al interesado.
c) Requiere dictamen preceptivo del Consejo de Empadronamiento.
d) Exige notificación por edictos durante tres meses.

18. ¿Cuál de los siguientes datos NO forma parte del contenido obligatorio mínimo de la inscripción en el Padrón municipal?

a) Nombre y apellidos.
b) Teléfono de contacto.
c) DNI o documento identificativo equivalente.
d) Titulación escolar o académica.

19. A qué entidad le corresponde la formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal según el artículo 17 de la LBRL?

a) Al Instituto Nacional de Estadística (INE).
b) Al Ayuntamiento.
c) A la Diputación Provincial de forma exclusiva.
d) Al Ministerio del Interior.

20. En caso de inactividad o negativa municipal ante requerimientos de actualización padronal, ¿a qué mecanismo puede acudir la Administración General del Estado previo informe del Consejo de Empadronamiento?

a) Disolución de los órganos del Ayuntamiento (Art. 61 LBRL).
b) Ejecución sustitutoria contemplada en el artículo 60 de la LBRL.
c) Suspensión de transferencias de tributos del Estado.
d) Intervención judicial inmediata del padrón municipal.

21. ¿A quién corresponde en exclusiva la competencia para resolver las discrepancias entre Administraciones en materia de empadronamiento y elevar la propuesta de cifras oficiales al Gobierno?

a) Al Ministro de Política Territorial.
b) Al Presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE).
c) Al Pleno del Consejo de Empadronamiento.
d) Al Consejo de Estado.

22. ¿Cómo computan los ciudadanos inscritos en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) respecto a la población del municipio?

a) Computan a todos los efectos legales y presupuestarios.
b) Computan únicamente a efectos del reparto de subvenciones estatales.
c) Tienen la consideración de vecinos a efectos de sufragio, pero en ningún caso computan como población integrante del municipio.
d) Computan al 50% de la cifra oficial de habitantes.

23. ¿Otorga la inscripción de un extranjero en el Padrón municipal prueba de su residencia legal en España?

a) Sí, constituye prueba plena y título de residencia.
b) No, no constituye prueba de residencia legal ni otorga derechos adicionales a la legislación general de extranjería.
c) Sí, pero solo durante los dos primeros años de empadronamiento.
d) Depende de si el empadronamiento fue autorizado por el Alcalde.

24. ¿Qué artículo de la CE reserva la titularidad de los derechos de participación política (art. 23 CE) a los españoles, permitiendo el voto extranjero en municipales solo por tratado o ley bajo reciprocidad?

a) Artículo 13.1 CE.
b) Artículo 13.2 CE.
c) Artículo 23.2 CE.
d) Artículo 140 CE.

25. Según el artículo 9 de la LOEx en relación con las competencias municipales, ¿hasta qué edad tienen los menores extranjeros el derecho y el deber a la educación básica, gratuita y obligatoria?

a) Hasta los 14 años.
b) Hasta los 16 años.
c) Hasta los 18 años.
d) Hasta los 21 años.

26. En el régimen común de organización municipal, ¿quiénes integran preceptivamente el Ayuntamiento (Art. 19 LBRL)?

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Secretario.
b) El Alcalde y los Concejales.
c) El Pleno y la Junta de Gobierno Local.
d) El Alcalde, los Concejales y los Vecinos en asamblea.

27. En la sesión constitutiva de la corporación, si ningún candidato a Alcalde obtiene la mayoría absoluta del voto de los concejales, ¿quién resulta proclamado (Art. 196 LOREG)?

a) Se repite la votación transcurridos 48 horas.
b) El concejal de mayor edad de la corporación.
c) El concejal que encabece la candidatura con mayor número de votos populares en el municipio.
d) Se nombra una comisión gestora por la Comunidad Autónoma.

28. En caso de empate de votos populares entre dos candidaturas en la elección de Alcalde tras no alcanzarse la mayoría absoluta, ¿cómo se resuelve la proclamación según la LOREG?

a) Vota el Secretario de la Corporación.
b) Mediante sorteo.
c) Decide el voto de calidad del candidato de mayor edad.
d) Se convocan nuevas elecciones en 90 días.

29. ¿Cuáles son los órganos municipales necesarios que deben existir obligatoriamente en TODOS los Ayuntamientos de régimen común?

a) Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local.
b) Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno.
c) Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Comisiones Informativas.
d) Alcalde, Pleno y Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

30. ¿En qué municipios es OBLIGATORIA la existencia de la Junta de Gobierno Local (Art. 20.1.b LBRL)?

a) En todos los municipios sin excepción.
b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes.
c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes.
d) Únicamente en los Municipios de Gran Población.

31. ¿En qué tipo de municipios es de existencia PRECEPTIVA la Comisión Especial de Cuentas (Art. 116 LBRL)?

a) Solo en los municipios de más de 5.000 habitantes.
b) En la totalidad de los municipios españoles.
c) En los municipios que aprueben un presupuesto superior a 1 millón de euros.
d) Solo en las capitales de provincia.

32. ¿En qué municipios es OBLIGATORIA la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones?

a) En todos los municipios de más de 20.000 habitantes.
b) En los municipios del Título X (Gran Población) y en aquellos en que el Pleno lo acuerde por mayoría absoluta o su ROM lo prevea.
c) En todos los municipios de régimen común con Junta de Gobierno Local.
d) En los municipios donde lo soliciten al menos la mitad de los vecinos.

33. ¿Cuál de las siguientes atribuciones del Alcalde se considera INDELEGABLE según el artículo 21 de la LBRL?

a) Dirigir e inspeccionar las obras y servicios municipales.
b) Otorgar licencias urbanísticas.
c) Dictar bandos.
d) Aprobar la Oferta de Empleo Público.

34. ¿Cuál de las siguientes funciones del Alcalde SÍ es delegable conforme al artículo 21 de la LBRL?

a) Convocar y presidir las sesiones del Pleno.
b) La jefatura de la Policía Municipal.
c) Adopción de medidas necesarias en caso de catástrofe pública.
d) La jefatura superior de todo el personal de la corporación.

35. ¿Cuál de las siguientes atribuciones del Pleno municipal es DELEGABLE en el Alcalde o en la Junta de Gobierno Local (Art. 22.4 LBRL)?

a) La aprobación del Presupuesto Municipal.
b) La aprobación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM).
c) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
d) El control y fiscalización de los órganos de gobierno.

36. ¿Por qué proporción máxima de concejales está integrada la Junta de Gobierno Local en el régimen común (Art. 23.1 LBRL)?

a) No superior al 20% de los concejales.
b) No superior a la mitad del número legal de concejales.
c) No superior al tercio del número legal de concejales.
d) Exactamente cuatro concejales más el Alcalde.

37. ¿De entre quiénes son nombrados y separados libremente los Tenientes de Alcalde en los municipios donde existe Junta de Gobierno Local?

a) De entre todos los concejales del grupo mayoritario.
b) De entre los miembros de la Junta de Gobierno Local.
c) De entre cualquier concejal que cuente con dedicación exclusiva.
d) Por votación directa entre los vecinos.

38. Antes de qué fecha límite anual debe la Comisión Especial de Cuentas examinar e informar las cuentas anuales de la Corporación (Art. 116 LBRL)?

a) Antes del 1 de marzo.
b) Antes del 1 de junio.
c) Antes del 1 de octubre.
d) Antes del 31 de diciembre.

39. Para la constitución voluntaria del régimen de Concejo Abierto por razones geográficas o de mejor gestión, ¿qué requisitos se exigen según el artículo 29 de la LBRL?

a) Petición de la mayoría de vecinos, acuerdo por mayoría de 2/3 del Pleno y aprobación de la CCAA.
b) Acuerdo por mayoría simple del Pleno e informe favorable de la Diputación.
c) Decisión directa del Alcalde previa consulta popular no vinculante.
d) Ley aprobada por las Cortes Generales.

40. En los municipios en Concejo Abierto, ¿a qué órganos corresponde el gobierno y la administración municipal?

a) Al Alcalde y al Teniente de Alcalde.
b) Al Alcalde y a la Asamblea Vecinal de la que forman parte todos los electores.
c) A la Junta de Gestores nombrada por la Diputación.
d) Al Pleno de la Mancomunidad a la que se adscriba.

41. ¿Cuál es el ámbito subjetivo OBLIGATORIO del régimen de Municipios de Gran Población (Título X LBRL, Art. 121)?

a) Municipios con más de 100.000 habitantes.
b) Municipios con más de 250.000 habitantes y capitales de provincia con más de 175.000 habitantes.
c) Capitales de provincia con más de 50.000 habitantes.
d) Municipios de más de 500.000 habitantes exclusivamente.

42. A diferencia del régimen común, ¿qué característica tiene la Junta de Gobierno Local en los Municipios de Gran Población (Art. 127 LBRL)?

a) No existe Junta de Gobierno Local.
b) Ostenta competencias ejecutivas propias y directas reconocidas por la ley.
c) Solo actúa como órgano de debate político sin facultades administrativas.
d) Está presidida por el Secretario General del Pleno.

43. ¿Con qué periodicidad mínima debe celebrarse sesión ordinaria del Pleno en municipios de régimen común con población de hasta 5.000 habitantes (Art. 46.2 LBRL)?

a) Cada mes.
b) Cada dos meses.
c) Cada tres meses.
d) Cada seis meses.

44. ¿Qué fracción mínima del número legal de miembros del Pleno se requiere para solicitar la celebración de una sesión extraordinaria (Art. 46.2.a LBRL)?

a) Un tercio (1/3).
b) La cuarta parte (1/4).
c) La mayoría absoluta.
d) Un quinto (1/5).

45. Si la sesión extraordinaria solicitada por los concejales no es convocada por el Alcalde dentro de plazo, ¿cuándo queda automáticamente convocada la sesión (Art. 48.1 TRRL)?

a) Para el día siguiente hábil a las 9:00 horas.
b) Para el décimo día hábil siguiente a las 12:00 horas.
c) Queda anulada y debe solicitarse de nuevo.
d) Para el primer viernes hábil del mes siguiente.

46. ¿Cuál es el quórum mínimo exigido para la constitución válida del Pleno municipal en primera convocatoria (Art. 46.2.c LBRL)?

a) La mayoría absoluta de la corporación.
b) Un tercio del número legal de sus miembros, que en ningún caso podrá ser inferior a tres.
c) La mitad más uno de los concejales electos.
d) Dos tercios del número legal de miembros.

47. ¿Qué sanción legal contempla el ordenamiento para los acuerdos adoptados en sesión extraordinaria sobre asuntos no incluidos en la convocatoria sin previa declaración de urgencia (Art. 51 TRRL)?

a) Anulabilidad subsanable en la siguiente sesión.
b) Nulidad de pleno derecho.
c) Suspensión ejecutiva por tres meses.
d) Multa administrativa al Presidente.

48. ¿Qué regla de mayoría se exige con carácter general para la adopción de acuerdos plenarios si la ley no prevé expresamente una cualificada (Art. 47.1 LBRL)?

a) Mayoría absoluta.
b) Mayoría simple.
c) Mayoría de dos tercios.
d) Unanimidad de los asistentes.

49. ¿Cuál de los siguientes acuerdos del Pleno exige el voto favorable de la MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de miembros (Art. 47.2 LBRL)?

a) La aprobación de proyectos de obras menores.
b) La aprobación y modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM).
c) Adopción de medidas ordinarias de policía urbana.
d) Contratación de servicios de cuantía inferior al 5% de los recursos ordinarios.

50. ¿A quién corresponde en exclusiva la función de fe pública en el Ayuntamiento y la responsabilidad de la custodia de los Libros de Actas dentro de la Casa Consistorial (RD 128/2018, Art. 203 ROF)?

a) Al Alcalde-Presidente.
b) Al Secretario de la Corporación.
c) Al Concejal Delegado de Régimen Interior.
d) Al Interventor Municipal.